

20. LAS CUESTIONES PROCESALES EN MATERIA DE CONCURSO

2410

Normas procesales del concurso de acreedores

La declaración de concurso procederá con respecto a cualquier **deudor, sea persona natural o jurídica, que se encuentre en estado de insolvencia actual o inminente**, con la excepción de las microempresas, que deben acudir necesariamente al procedimiento especial para ellas, regulado en el libro tercero del TRLC.

A TENER EN CUENTA. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no podrán ser declarados en concurso.

La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor. La insolvencia podrá ser:

1. Actual: el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
2. Inminente: el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor (concurso voluntario) y cualquiera de sus acreedores (concurso necesario).

El acreedor solo podrá fundar su solicitud de declaración de concurso en los siguientes hechos externos reveladores de insolvencia:

1. La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre que sea firme.
2. La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
3. La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
4. El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
5. El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
6. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido que se

encuentra en estado de insolvencia cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado.

CUESTIÓN

Alberto, abogado de Marta, quiere solicitar declaración de concurso de su cliente. ¿De qué plazo dispone?

- a) La deudora deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
- b) La deudora deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
- c) La deudora deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
- d) La deudora deberá solicitar la declaración de concurso dentro del año siguiente a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.

RESPUESTA CORRECTA: A

A TENER EN CUENTA. El plazo en que el deudor debe solicitar el concurso en caso de insolvencia actual fue objeto de pregunta en el examen de 2023 y 2025.

Las **normas procesales generales de tramitación del procedimiento concursal** se recogen en el título XII del libro I del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, desde el artículo 508 al 551.

Si bien, con carácter previo, entendemos fundamental hacer especial referencia a la competencia objetiva para conocer del concurso, en este sentido, el artículo 44 del TRLC señala que la **competencia para la declaración y tramitación del concurso de acreedores corresponde a los jueces de lo mercantil**.

CUESTIÓN

Irene, beneficiaria de una pensión por incapacidad permanente total, se encuentra en situación de insolvencia. Por este motivo, acude al despacho de Enrique (abogado) para que este asuma su defensa en la solicitud y posterior tramitación de un concurso de acreedores. Enrique se pregunta ante qué órgano debe presentar la solicitud del concurso de acreedores de Irene, al ser esta una persona física. Señala la respuesta correcta:

- a) Enrique no puede presentar la solicitud del concurso de acreedores al ser Irene una persona física.
- b) Enrique deberá presentar la solicitud del concurso de acreedores de Irene ante el tribunal de instancia.
- c) Enrique deberá presentar la solicitud del concurso de acreedores ante la sección de lo mercantil.
- d) Enrique puede presentar la solicitud del concurso de acreedores ante el tribunal de instancia o sección de lo mercantil, a elección del solicitante.

RESPUESTA CORRECTA: C

En cuanto a la **competencia territorial** para declarar y tramitar el concurso, esta corresponde al **juez en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales**:

- Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.
- En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del **domicilio social**. (A estos efectos, el cambio de domicilio inscrito en el Registro Mercantil operado dentro de los **6 meses anteriores a la solicitud** del concurso será ineficaz).

A TENER EN CUENTA. Si el domicilio del deudor y el centro de sus intereses principales radicara en territorio español, aunque en lugares diferentes, será también competente, **a elección del acreedor solicitante**, el juez en cuyo territorio radique el domicilio.

¿Y qué nos dicen las reglas sobre la competencia en aquellos supuestos en los que nos encontremos ante concursos conexos? A estos efectos, el TRLC distingue dos supuestos:

- Supuestos de declaración conjunta de concursos:
 - El juez competente para la declaración conjunta de concurso es el del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el **deudor con mayor pasivo**.
 - Si se trata de un grupo de sociedades, el de la **sociedad dominante** o, en supuestos en que el concurso no se solicite respecto de esta, el de la **sociedad de mayor pasivo**. Si ya hubiera sido declarado el concurso de la sociedad dominante, será juez competente para la declaración del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo aquel que esté conociendo del concurso de aquella.
- Supuestos de acumulación de concursos ya declarados:
 - Será competente para decidir sobre la acumulación de los concursos conexos, **si estos hubiesen sido declarados por diferentes tribunales**, y para su posterior tramitación conjunta, el juez que estuviera conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de concurso o, en su caso, del concurso de la sociedad dominante o cuando esta no haya sido declarada en concurso, el que primero hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo.

Asimismo, y con la finalidad de agotar prácticamente todos los supuestos posibles, en el hipotético caso en el que **el centro de los intereses principales del deudor no se hallare en territorio español, aunque en el mismo estuviera ubicado un establecimiento del mismo**, la solicitud de concurso deberá cursarse, siendo territorialmente competente para conocer de ella, ante la sección de lo mercantil en cuya jurisdicción se encuentre dicho establecimiento, y de tener varios, ante la jurisdicción de cualquiera de ellos, a elección del solicitante.

La definición legal de establecimiento, a estos efectos, consiste en entenderse por tal todo aquel lugar de operaciones en el que se ejerza por el deudor una actividad económica con medios humanos y bienes de forma no transitoria, debiendo ser, por el contrario, permanente.

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre de 2025. Las competencias de las secciones de lo mercantil pasan a detallarse en el art. 87 de la LOPJ, cuya lectura íntegra recomendamos, tras quedar suprimidos los artículos 86 bis a 86 quinquies de la LOPJ que regulaban hasta el 23/01/2025 las competencias de los juzgados de lo mercantil. Cabe destacar que existirá una sección de lo mercantil con jurisdicción en toda la provincia, pudiendo extender su competencia a provincias limítrofes con población inferior a 500.000 habitantes. Podrán crearse también secciones de lo mercantil en partidos con más de 250.000 habitantes no limítrofes con el de su capital. Cuando en una capital de provincia existan más de un juez/a, magistrado/a en la sección de lo mercantil y menos de 5, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos, y si fuese superior a 5 se repartirán a dos o más igualmente determinados. Con relación a las cuestiones que deben conocer las secciones de lo mercantil competentes para resolver en materia de concurso de acreedores, hay que atender a lo dispuesto en el apartado 7 del art. 87 de la LOPJ.

En el ámbito internacional este tipo de concursos tiene la consideración de «concurso territorial», resultando de vital importancia en este contexto la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 49 del TRLC respecto al alcance o efectos de este tipo de concursos, en la medida en que **este se limitará exclusivamente a los bienes y derechos del deudor, afectos o no a la actividad del establecimiento, que estén situados en territorio español.**

En el caso de que sobre los bienes y derechos situados en el extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas sobre reconocimiento de procedimientos extranjeros y coordinación de procedimientos paralelos previstas en el libro cuarto del TRLC.

Respecto a las cuestiones procedimentales en relación con la solicitud, recibida la solicitud de concurso, el juez examinará de oficio su competencia y determinará la regla legal en la que se funde (art. 50 del TRLC).

CUESTIÓN

¿Y si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más tribunales competentes?

Será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud, aunque esa solicitud o la documentación que la acompañe adolezcan de algún defecto procesal o material o, aunque la documentación sea insuficiente (art. 48 del TRLC).

Los efectos del concurso declarado conforme a las reglas de competencia establecidas en el artículo que regula la competencia territorial tendrán **alcance universal**.

En el ámbito internacional, el concurso declarado conforme a esas reglas tendrá la consideración de **concurso principal**.

En caso de que el solicitante u otra persona legitimada entienda que hay falta de competencia territorial o internacional, el TRLC prevé en su artículo 51 el uso de un procedimiento incidental: la **declinatoria o cuestión de competencia**, que tiene por objeto apartar a un tribunal del conocimiento y decisión de un asunto, por considerar que carece de competencia:

1. **¿Quiénes pueden plantearla?** El deudor y cualquier otra persona legitimada para solicitar la declaración de concurso.
2. **Plazo:** El deudor podrá interponerla en el plazo de **5 días** a contar desde la publicación de la declaración del concurso en el BOE. El resto de las personas legitimadas disponen de un plazo de **10 días**.
3. **Contenido** de la declinatoria: quien la promueva está obligado a indicar cuál es el órgano competente para conocer del concurso.
4. La sustanciación de la declinatoria **no suspenderá el procedimiento concursal**, si bien, no obstante, se establece expresamente que esta habrá de resolverse en todo caso antes de que el juez pueda pronunciarse acerca de la oposición al concurso por parte del deudor.

A TENER EN CUENTA. Aunque se estime la declinatoria por falta de competencia territorial, será válido todo lo actuado en el concurso.

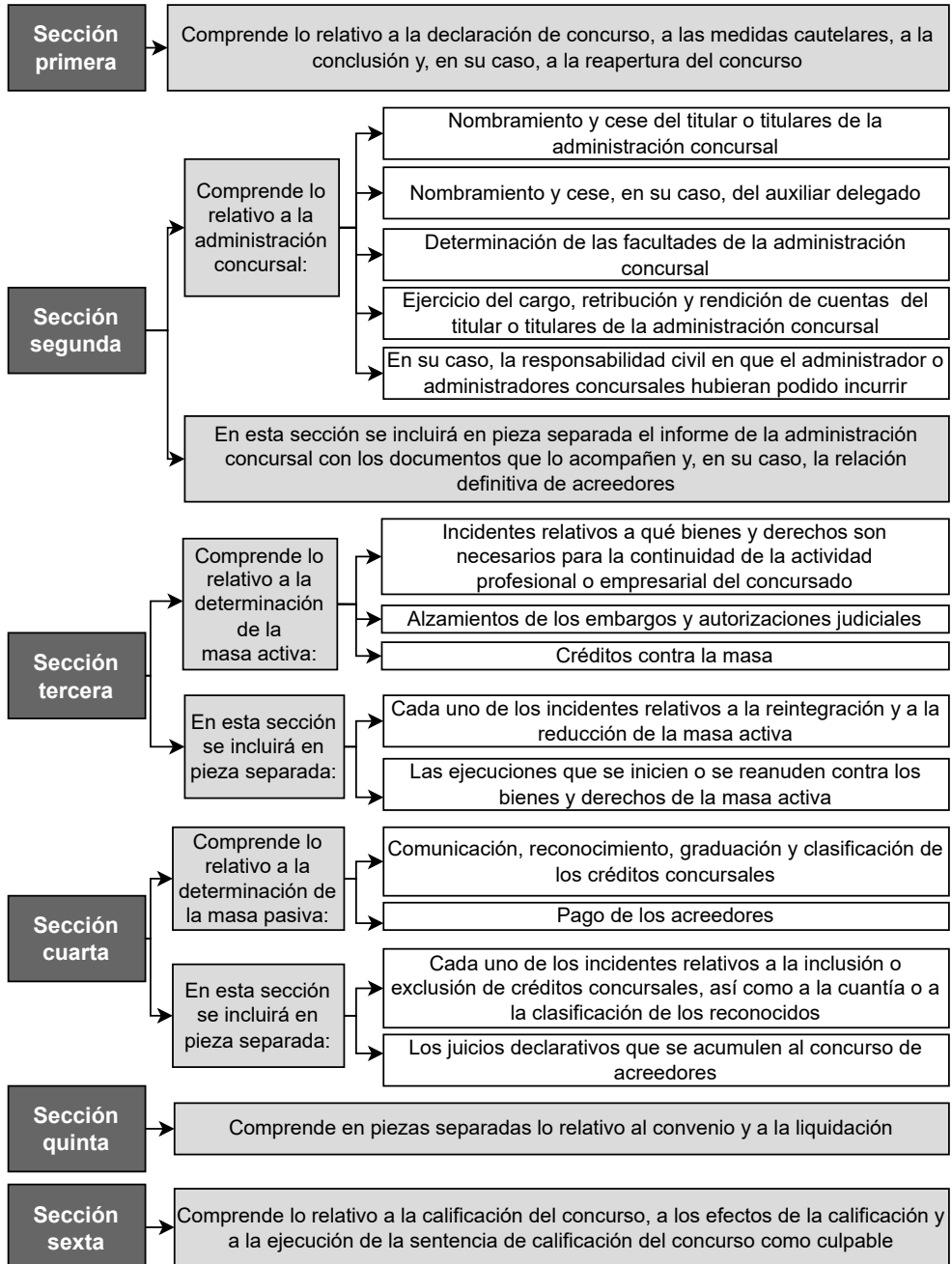
Tramitación del procedimiento concursal

➤ Secciones del concurso

La universalidad y complejidad del procedimiento concursal, así como la discontinuidad y diferentes ritmos de las actuaciones procesales (naturaleza y finalidad) motivan que la tramitación del procedimiento concursal se ordene en distintas secciones, **concretamente en seis**.

Su contenido viene determinado en el artículo 508 del TRLC, pudiendo abrirse en cada una de ellas las **piezas separadas que resulten necesarias o convenientes** para la ordenación de las actuaciones:

SECCIONES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL



- **Sección primera:**
 - Declaración de concurso.
 - Medidas cautelares.
 - Conclusión.
 - Reapertura del concurso (en su caso).
- **Sección segunda:**
 - Administración concursal.
 - Nombramiento y cese del titular o titulares de la administración concursal y, en su caso, del auxiliar delegado.
 - Determinación de las facultades de la administración concursal.
 - Ejercicio del cargo.
 - Retribución.
 - Rendición de cuentas.
 - Responsabilidad civil en que los administradores concursales hayan podido incurrir (en su caso).
 - En pieza separada, informe de la administración concursal con los documentos que se acompañen y, en su caso, la relación definitiva de acreedores.
- **Sección tercera:**
 - Determinación de la masa activa.
 - Incidentes relativos a qué bienes y derechos son necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del concursado.
 - Alzamientos de los embargos.
 - Autorizaciones judiciales.
 - Créditos contra la masa.
 - En pieza separada, los incidentes relativos a la reintegración y a la reducción de la masa activa.
 - En pieza separada, ejecuciones que se inicien o se reanuden contra los bienes y derechos de la masa activa.
- **Sección cuarta:**
 - Determinación de la masa pasiva.
 - Comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales.
 - El pago de los acreedores.
 - En pieza separada, incidentes relativos a la inclusión o exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.
 - En pieza separada, los juicios declarativos que se acumulen al concurso de acreedores.

- **Sección quinta:**
 - Convenio.
 - Liquidación.
- **Sección sexta:**
 - Calificación del concurso.
 - Efectos de la calificación.
 - Ejecución de la sentencia de calificación del concurso como culpable.

A TENER EN CUENTA. En caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones como concursos se hubieran declarado conjuntamente o se hubieran acumulado, salvo las secciones tercera y cuarta que serán comunes cuando el juez hubiera acordado acumulación de masas.

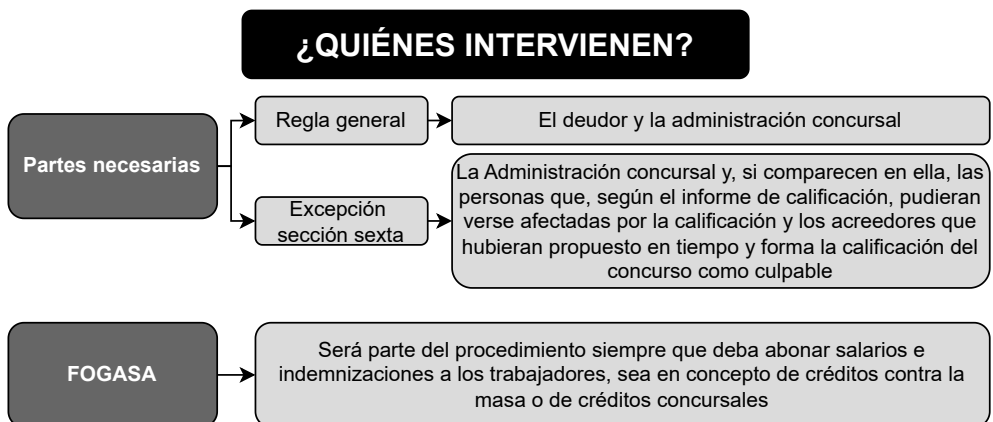
CUESTIÓN

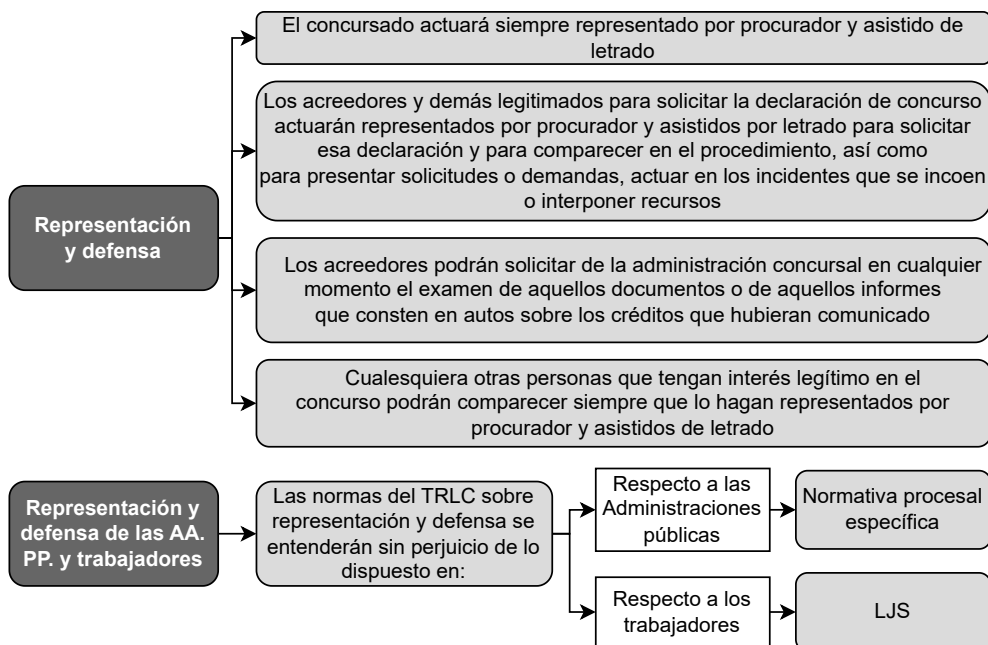
¿Qué es una pieza separada?

Según el Diccionario del Español Jurídico, la pieza separada es la «parte de un proceso judicial que se sustancia al margen de los autos principales, por afectar a una cuestión que es susceptible de tratamiento procesal autónomo y que resulta conveniente tramitar por separado de dicha cuestión principal, aunque siempre en relación con esta».

La **duración del procedimiento de concurso**, desde la apertura de la sección primera al cierre de la quinta previstas en el artículo anterior, **no podrá ser superior a doce meses**, si bien el **juez podrá acordar una ampliación** del plazo de duración del mismo si fuera necesario en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir.

➤ Partes, representación y defensa en el concurso





En todas las secciones que integran el concurso **se reconocerán como parte sin que sea necesaria su comparecencia en forma** (artículo 509 del TRLC):

- Deudor comparecido en el concurso de acreedores.
- La administración concursal.

Como especialidad, en la sección sexta solo serán partes necesarias:

- La administración concursal.
- Si comparecen en ella, las personas que, según el informe de calificación, pudieran quedar afectadas por la calificación y los acreedores que hubieran propuesto en tiempo y forma la calificación del concurso como culpable.

CUESTIÓN

En lo referido al ámbito laboral, ¿tiene el FOGASA la condición de parte?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 514 del TRLC, el fondo de garantía salarial se considerará parte del procedimiento «siempre que deba abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa o de créditos concursales».

Por otro lado, en relación con las reglas generales de representación y defensa del deudor dentro del concurso, el art. 510 del TRLC especifica que **el concursado actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado**.

Por su parte, los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para solicitar esa declaración y para comparecer en el procedimiento, así como para presentar solicitudes o demandas, actuar en los incidentes que se incoen o interponer recursos (art. 512.1 del TRLC).

Los acreedores podrán solicitar de la administración concursal en cualquier momento el examen de aquellos documentos o de aquellos informes que consten en autos sobre los créditos que hubieran comunicado.

Asimismo, cualesquiera otras personas que tengan **interés legítimo** en el concurso podrán comparecer siempre que lo hagan representados por procurador y asistidos de letrado.

Respecto a la representación y defensa de los trabajadores, el artículo 513 del TRLC establece que hay que estar a lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS). Esto se traduce en que, como excepción a la regla general, **los trabajadores están exentos de comparecer representado por procurador y asistido por abogado**, en la medida en que el artículo 18.1 de la LRJS prevé que «las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles».

Por último, y respecto a la **administración concursal**, cabe destacar que, si bien es cierto que el TRLC prevé su derecho a ser oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma; **cuando intervenga en incidentes o recursos deberá hacerlo asistida de letrado** (art. 511 del TRLC).

Cuando el nombrado administrador concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de letrado, la dirección técnica de estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones de la administración concursal o del auxiliar delegado.

➤ **Otras normas procesales concursales**

Previamente, cabe advertir que, tal y como establece el art. 521 del TRLC, en lo no previsto en la referida ley, resultará de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Declarado el concurso, será el letrado de la Administración de Justicia el encargado de **impulsar de oficio el proceso** previéndose que, en aquellos casos en los que la ley no fije un plazo para dictar una resolución, esta deba ser dictada «sin dilación».

En cuanto a las facultades del juez del concurso, el art. 517 del TRLC le otorga las siguientes:

- Habilitar los días y horas necesarios para la práctica de las diligencias que considere urgentes en beneficio del concurso.
- Realizar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.

También se concede la **facultad de que el letrado de la Administración de Justicia:**

- Pueda habilitar los días y horas necesarios para la práctica de aquellas actuaciones procesales por él ordenadas.
- Pueda habilitar los días y horas necesarios para la práctica de aquellas actuaciones procesales que tuvieran como finalidad dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el juez.

Por su parte, el art. 518 del TRLC se ocupa de la regulación de las **autorizaciones judiciales**, señalándose que, en los casos en los que legalmente se establezca la obligación de obtener autorización del juez o los administradores concursales la consideren conveniente, la solicitud **se formulará por escrito**.

La solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas respecto de su objeto, concediéndoles para alegaciones **plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a diez**, atendidas la complejidad e importancia de la cuestión.

En cuanto a la **prejudicialidad penal**, conviene destacar que la incoación de procedimientos criminales relacionados con el deudor o por hechos que tuvieran relación o influencia en el concurso de **acreedores no provocará la suspensión de la tramitación del concurso, ni de ninguna de las secciones en que se divide**.

Admitida a trámite querrela o denuncia criminal contra el deudor o por hechos que tuvieran relación o influencia en el concurso, será competencia exclusiva del juez del concurso, adoptar, a solicitud del juez o tribunal del orden jurisdiccional penal, cualquier medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa, incluidas las de retención de pagos a los acreedores inculcados en procedimientos criminales u otras análogas.

Las medidas cautelares acordadas, en ningún caso deben impedir continuar la tramitación del procedimiento concursal, y se acordarán del modo más conveniente para garantizar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal.

Dichas medidas cautelares acordadas no podrán alterar o modificar la clasificación de los créditos concursales ni las preferencias de pagos establecida en esta ley.

2440

El incidente concursal

Según el artículo 532 del TRLC, tanto las cuestiones suscitadas durante el concurso que no tengan fijada en el citado texto legal otra tramitación, como las acciones que deban ser ejercitadas ante el juez de concurso, serán tramitadas a través del cauce del incidente concursal.

Por el contrario, no se admitirán los incidentes concursales que tengan como finalidad la solicitud de realización de determinados actos de administración o impugnarlos por razones de oportunidad (artículo 532 del TRLC).

CUESTIONES

1. Sobre los incidentes concursales, ¿suspenderán la tramitación del concurso?

No, sin embargo, el juez podrá acordar (de oficio o a instancia de parte) la suspensión de las actuaciones que entienda que pueden verse afectadas por la resolución que se dicte en el trámite de incidente concursal que se hubiera incoado (artículo 533 del TRLC).

2. En el incidente concursal, ¿quiénes serán las partes demandadas?

Según el artículo 534 del texto legal de referencia, son aquellas contra las que se dirija la demanda; si bien cualquier persona que haya comparecido en el concurso podrá intervenir en el incidente concursal de acuerdo al régimen establecido en la LEC, para la intervención

de sujetos originariamente no demandantes ni demandados, sin necesidad de especial pronunciamiento del tribunal ni audiencia de las partes cuando se trate de aquellas que ostenten previamente la condición de parte en el concurso o se trate de acreedores incluidos en la lista de acreedores.

3. ¿Cómo se tramitará un incidente concursal?

Se tramitará en la forma establecida en la LEC para el juicio verbal con las especialidades dispuestas en el TRLC.

Además, la demanda se presentará en la forma regulada en la LEC para el juicio ordinario y, si el juez valora que:

- La cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para gestionarla por la citada vía, resolverá mediante auto (su inadmisión y, si procediera, acordará que se dé a la cuestión planteada la tramitación que corresponda). Contra la citada resolución podrá interponerse recurso de apelación.
- Otros casos: dictará providencia (admitiendo a trámite el incidente y acordando se emplaze a las demás partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de diez días contesten en la forma prevenida en la LEC, para el juicio ordinario) (artículos 535 y 536 del TRLC).

4. ¿Qué sucederá en el caso de que se produzca la acumulación de demandas incidentales? ¿Y si se suscitan cuestiones procesales en la contestación?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 537 del TRLC, «cuando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no resulten coincidentes, las partes que intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas pretensiones se opongan, si el momento de su intervención lo permitiese, y expresar con claridad y precisión la tutela concreta que soliciten. De no hacerlo así, el juez rechazará de plano su intervención, sin que contra esta resolución quepa recurso alguno».

Y, si se plantean cuestiones procesales en la contestación o por el demandante con motivo del anterior escrito, en el plazo de cinco días desde que se le hubiera dado traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en la LEC para la resolución escrita de este tipo de cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 538 del TRLC.

5. En el incidente concursal, ¿cómo se propondrá y aportará la prueba?

Las pruebas se propondrán en los escritos de alegaciones, resolviéndose sobre la admisión mediante auto. Por su parte, cabe advertir que no será necesaria la aportación de prueba documental si los documentos constasen en el concurso de acreedores, pero la parte interesada deberá designar el documento completo que proponga como prueba y señalar en qué trámite fue presentado.

6. ¿De qué manera se pondrá fin al incidente concursal?

Según el apartado primero del artículo 540 del TRLC, el incidente concursal finalizará por medio de sentencia; ahora bien, el juez emitirá sentencia, sin citación a las partes para la vista y sin más trámites, cuando:

1. No se haya presentado escrito de contestación a la demanda o no exista discusión sobre los hechos o estos no sean relevantes a juicio del juez y no se hayan admitido medios de prueba.
2. La única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y estos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados.
3. Solo se hayan aportado informes periciales y las partes no soliciten ni el juez considere necesaria la presencia de los peritos en la vista para la ratificación de su informe.

Ahora bien, si procede la celebración de la vista, se desarrollará en la forma prevista en la LEC para los juicios verbales, otorgándose a las partes un trámite oral de conclusiones tras la práctica de la prueba.

7. ¿En qué artículo del TRLC se regula el incidente concursal laboral?

El artículo 541 del texto legal de referencia regula el incidente concursal en materia laboral.

A este respecto, la sentencia que recaiga en el citado incidente se regulará en materia de costas por lo establecido en la LRJS (artículo 542.2 del TRLC).

8. En materia laboral, ¿qué acciones pueden ser objeto del incidente concursal?

- Las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial ejerciten contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo.
- Las acciones de trabajadores que tengan la condición de personal de alta dirección contra la decisión de la administración concursal de extinguir o suspender los contratos suscritos por el concursado con estos.

9. ¿Qué normativa regirá en materia de costas?

La sentencia que recaiga en el incidente concursal se regirá en materia de costas por lo dispuesto en LEC en cuanto a:

- Su imposición.
- Su exacción.

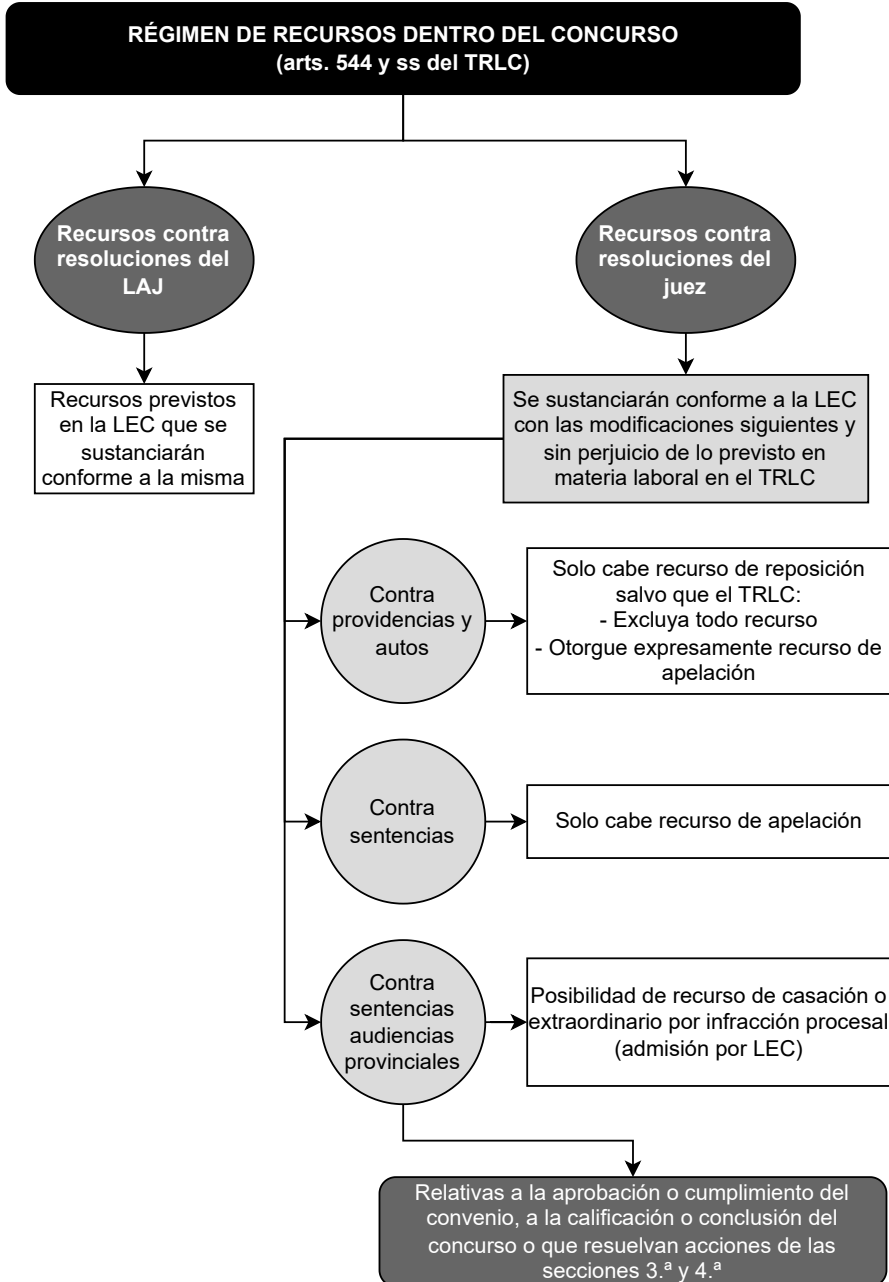
También serán inmediatamente exigibles, una vez firme la sentencia, con independencia del estado en que se encuentre el concurso (artículo 542.1 del TRLC).

10. ¿Qué efecto producirá la sentencia que ponga fin al incidente concursal?

Las sentencias firmes que pongan fin al incidente concursal producirán efectos de cosa juzgada (artículo 543 del TRLC).

Régimen de recursos dentro del concurso

Los recursos en materia concursal se encuentran previstos en los artículos 544 y ss. del TRLC.



➤ **Recursos interpuestos contra las resoluciones del LAJ**

Artículo 544 del TRLC

«Los recursos contra las resoluciones dictadas por el letrado de la Administración de Justicia en el concurso serán los **mismos que prevé la Ley 1/2000, de 7 de enero**, de Enjuiciamiento Civil, y se sustanciarán en la forma que en ella se determina».

Es decir, los recursos contra las resoluciones emitidas por el LAJ en el procedimiento concursal son los que se regulan en la LEC (artículos 448 y siguientes).

➤ **Recursos contra las resoluciones de los jueces**

Artículo 545 del TRLC

«Los recursos contra las resoluciones dictadas por el juez en el concurso se sustanciarán en la forma prevista por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se indican en los artículos siguientes y sin perjuicio de lo previsto en esta ley en materia laboral».

➤ **Recursos contra las providencias y los autos**

Artículo 546 del TRLC

«Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso solo cabrá **recurso de reposición**, salvo que en esta ley se excluya todo recurso o, en el caso de los autos, se otorgue expresamente recurso de apelación».

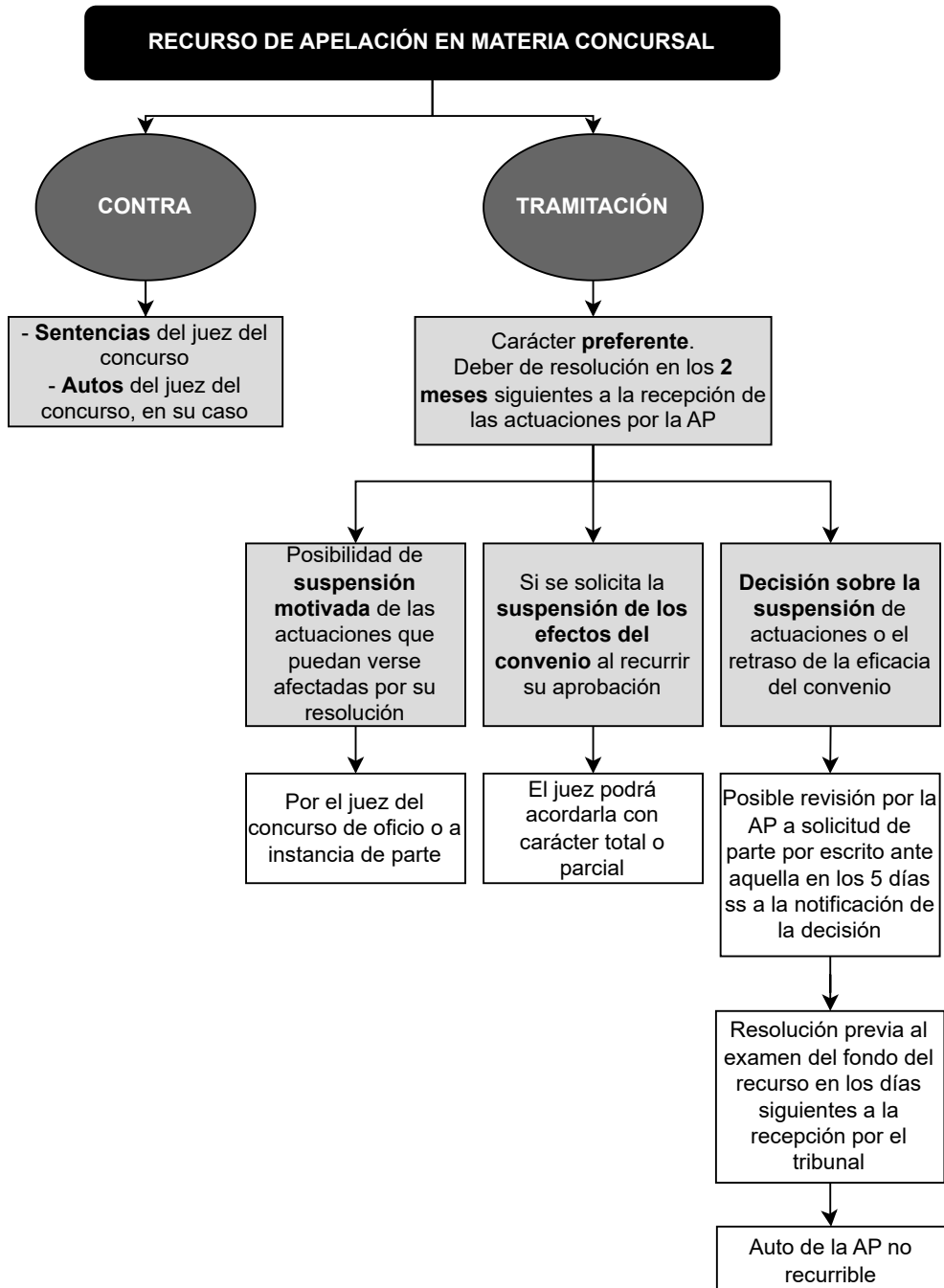
Así, contra las providencias y autos emitidos por el juez del concurso, únicamente se podrá interponer recurso de reposición, excepto cuando en el TRLC se disponga:

- La exclusión de todo recurso.
- El otorgamiento expreso de recurso de apelación.

➤ **Recursos contra sentencias**

Conforme al artículo 547 del TRLC, contra las sentencias dictadas por el juez del concurso cabe **recurso de apelación**.

Por lo que se refiere al **recurso de apelación** contra sentencias o, en su caso, contra autos del juez del concurso, cabe tener en cuenta los artículos 548 y 549 del TRLC.



CUESTIÓN

La empresa X interpone un recurso de apelación contra la resolución del juez del concurso. Antes de resolver el fondo del recurso, el juez decide suspender ciertas actuaciones que podrían verse afectadas por su decisión. Señale la respuesta correcta:

- a) No puede el juez suspender actuaciones hasta que se resuelva el fondo del recurso.
- b) Puede suspender de oficio o a instancia de parte las actuaciones afectadas, siempre que lo motive.
- c) Solo puede suspender las actuaciones si las partes lo solicitan.
- d) Solo la Audiencia Provincial puede suspender las actuaciones.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ Recursos extraordinarios en el ámbito concursal

Artículo 550 del TRLC

«Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta podrá interponerse recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

En síntesis, podrá interponerse **recurso de casación y extraordinario por infracción procesal** según los criterios de admisión dispuestos en la LEC (artículos 468 y siguientes) contra las sentencias de las audiencias provinciales:

- Relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio.
- Relacionadas con la calificación o conclusión del concurso.
- Resolutorias de las acciones incluidas en las secciones tercera y cuarta.

➤ Recursos en materia laboral

Artículo 551 del TRLC

«1. Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo y contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del concurso, cabrá **recurso de suplicación y los demás recursos previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción social**, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, **sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos** sobre la tramitación del concurso ni de ninguno de sus incidentes, secciones o piezas separadas.

2. La legitimación para recurrir el auto indicado en el apartado anterior corresponde a la administración concursal, al concursado, a los trabajadores a través de sus representantes y al Fondo de Garantía Salarial, así como, en caso de declaración de la existencia de grupo laboral de empresas, a aquellas entidades que lo integren».

CUESTIÓN

Un sindicato recurre un auto que aprueba un despido colectivo dentro del concurso. Señale la respuesta correcta:

- a) Debe presentarse ante el juez del concurso y suspende la ejecución del despido.
- b) Se tramita y resuelve ante los órganos jurisdiccionales del orden social y no suspende la tramitación del concurso.
- c) Se resuelve exclusivamente por la Audiencia Provincial con efecto suspensivo.
- d) No procede recurso porque el concurso prevalece sobre la legislación laboral.

RESPUESTA CORRECTA: B

A TENER EN CUENTA. En el examen de la primera convocatoria del año 2022 se ha preguntado por los recursos en materia concursal, concretamente el que procede contra el auto de inadmisión o desestimación de la solicitud de declaración del concurso.

A grayscale image of a chessboard with several chess pieces. In the foreground, there are two dark pawns. In the middle ground, there is a dark king. In the background, there are two light-colored rooks. The text is overlaid on the top half of the image.

**¿ENTENDIDO TODO
HASTA AQUÍ?**

PONLO A PRUEBA EN:
CAMPUSOPOSITOR.COM

PREPARA TU ARTILLERÍA

LA VICTORIA ESTÁ AL ALCANCE DE TU MANO



El éxito tiene
un precio: desde
10 €/mes

★ 9000 RAZONES ★

PARA APROBAR Y ESTÁN TODAS EN:

CAMPUSOPOSITOR.COM

ÍNDICE ANALÍTICO MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIA CIVIL-MERCANTIL

